

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đề điều thuộc trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Mã thủ tục	1.013644
Số quyết định	1827/QĐ-BNNMT
Cấp thực hiện	Tỉnh
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Quản lý Đề điều và Phòng, chống thiên tai
Đối tượng thực hiện	Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Công dân Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền	Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Bước 1: Nộp hồ sơ
- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xin cấp phép cho những hoạt động liên quan đến đê điều quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Đê điều bao gồm:
- + Cắt xẻ đê để xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều;
 - + Khoan, đào trong phạm vi bảo vệ đê điều;
 - + Xây dựng cống qua đê; xây dựng công trình đặc biệt trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông;
 - + Xây dựng công trình ngầm; khoan, đào để khai thác nước dưới đất trong phạm vi 1 kilômét tính từ biên ngoài của phạm vi bảo vệ đê điều;
 - + Sử dụng đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê làm nơi neo đậu tàu, thuyền, bè, mảng;
 - + Khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản khác ở lòng sông;
 - + Đổ vật liệu, khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản khác, đào ao, giếng ở bãi sông;
 - + Nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều.
- Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ xin cấp giấy phép.
- Bước 3: Xem xét, quyết định cấp phép
- Căn cứ vào quy chuẩn kỹ thuật về đê điều, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép hoặc trả lời bằng văn bản đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện để cấp giấy phép hoặc không cấp giấy phép.
(Trình tự thực hiện cụ thể do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định).

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Do uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định		Không có

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	20 ngày	Miễn phí	Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định
Qua bưu điện	20 ngày	Miễn phí	Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định

			ch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định
Trực tiếp	20 ngày	Miễn phí	Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Luật số 146/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường	146/2025/QH15
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều	60/2020/QH14
Luật 79/2006/QH11	79/2006/QH11

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

Do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quy định

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Cấp giấy phép, không cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều hoặc văn bản đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để cấp giấy phép

Mã: KQ.G10.000749

TỪ KHÓA

MÔ TẢ